

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO21'26PM12:51

pncre

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 442

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 442.

La Resolución del Senado 442, según referida, tiene como propósito ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar, a nombre del Senado de Puerto Rico, todas las gestiones necesarias para apoyar los esfuerzos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington y del Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington para asegurar fondos para mitigar los efectos de la erosión costera en Puerto Rico.

Esta Comisión reconoce que la erosión costera representa uno de los principales desafíos ambientales y de infraestructura que enfrenta Puerto Rico. Sus efectos tienen implicaciones directas sobre la seguridad pública, el desarrollo económico, la actividad turística, la conservación de recursos naturales y la protección de comunidades vulnerables. Ante ello, resulta apremiante procurar recursos para atender sus efectos. No obstante, las medidas legislativas deben evaluarse a la luz del marco jurídico vigente y de las acciones administrativas ya emprendidas.

Puerto Rico cuenta con aproximadamente 799 millas de costa y más de 1,200 playas distribuidas en 44 municipios costeros. Estos recursos constituyen un componente esencial de la economía turística, la recreación, la protección ambiental y la

α

calidad de vida de la ciudadanía. Sin embargo, las costas puertorriqueñas enfrentan procesos continuos de erosión agravados por eventos atmosféricos extremos, cambios en los patrones de sedimentación, desarrollo costero inadecuado y el aumento acelerado del nivel del mar asociado al cambio climático.

En reconocimiento a esta realidad, mediante la Ley 33-2019, según enmendada, conocida como la "Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico", se estableció como política pública del gobierno de Puerto Rico la adopción de medidas dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la isla ante los efectos del cambio climático, disponiendo la creación de un Comité de Expertos y Asesores para la elaboración de un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, el cual constituiría el instrumento rector para orientar las acciones del Gobierno de Puerto Rico. Entre las prioridades expresamente identificadas por la ley se encuentra la atención a la erosión costera y el desarrollo de estrategias que permitan proteger comunidades, infraestructura crítica y recursos naturales. En dicho contexto, mediante el mencionado estatuto se estableció un mecanismo legal especializado para atender las distintas problemáticas asociadas al cambio climático, incluyendo la erosión costera.

La Ley 33-2019 ordenó la creación de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, integrada por Senadores y Representantes designados por los respectivos presidentes camerales.

Conforme se establece en el Art. 15, la Comisión Conjunta establecida tendría jurisdicción para: (a) Estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar y aprobar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático sometido por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, para ser presentado al Pleno de ambos Cuerpos Legislativos; (b) Examinar, investigar, evaluar y estudiar todo lo concerniente a la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático; (c) Dar seguimiento periódico a los trabajos para la consecución del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático y cualquier propuesta relacionada a los propósitos de esta Ley para la reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero, la transición a la energía renovable y estrategias de adaptación; (d)

o

Evaluar e informar a la Asamblea Legislativa en torno al estudio de todas las medidas legislativas radicadas en ambos Cuerpos Legislativos concernientes al cambio climático; (e) Redactar, presentar y enmendar proyectos de ley, resoluciones y medidas sustitutivas relacionadas al cambio climático y sus efectos en los distintos sectores; (f) Recomendar el uso de fondos del Fondo General, para el cumplimiento de la política pública enunciada en esta Ley; (g) Realizar cualquier otra función asignada mediante Resolución Concurrente.

Es menester mencionar que, el Informe en torno al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático preparado por el Comité de Expertos fue sometido por la Comisión y aprobado por este Alto Cuerpo el pasado mes de noviembre de 2025, quedando ante la consideración de la Cámara Baja, conforme al proceso dispuesto en la Ley.

El Plan elaborado por el Comité y evaluado por la Comisión Conjunta, identifica expresamente la erosión costera como una de las principales amenazas climáticas y contiene recomendaciones específicas sobre restauración de playas, conservación de dunas, arrecifes, manglares y hierbas marinas, planificación territorial, infraestructura resiliente y utilización de fuentes de financiamiento estatales y federales.

De otro lado, resulta significativo establecer que, esta Comisión toma conocimiento de que, según información reseñada en los medios de comunicación, el pasado mes de junio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de la Vivienda suscribieron un acuerdo de Subrecipiente para destinar \$67 millones de dólares provenientes del programa Community Development Block Grant-Mitigation (CDBG-MIT) a proyectos dirigidos a implantar medidas de corto y largo plazo para atender la erosión costera. Mediante dicha iniciativa se atenderán los riesgos asociados a la pérdida de terrenos a lo largo de las costas de Puerto Rico, así como los impactos ocasionados por las fuerzas marinas, la escorrentía superficial y otros fenómenos atmosféricos que amenazan comunidades, infraestructura crítica y ecosistemas costeros.



A tales fines, la existencia de esta asignación evidencia que el Gobierno de Puerto Rico ya ha logrado asegurar recursos federales sustanciales para atender el propósito medular objeto de la medida.

Ante ese escenario, la necesidad principal actual consiste en fiscalizar la utilización eficiente, transparente y oportuna de los recursos asignados y el cumplimiento de las estrategias contenidas en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático; facultades expresamente conferidas a la Comisión Conjunta antes mencionada.

En dicho contexto, el pasado 22 de junio del año en curso, con la aprobación de la R. del S. 360, el Senado de Puerto Rico ordenó a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales a realizar una investigación sobre los proyectos de mitigación de erosión costera que se encuentran en proceso de asignación de fondos o con fondos obligados, según se desprenda de la información que provea la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), o cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto Rico. Consecuentemente, el Senado de Puerto Rico ha actuado de manera responsable y diligente, mediante la aprobación de iniciativas, destinando los recursos y esfuerzos necesarios de las comisiones correspondientes para atender esta problemática que afecta profundamente nuestras costas.

En consecuencia, la Comisión concluye que la Resolución propuesta resulta redundante frente al marco jurídico y legislativo vigente, duplica funciones ya asignadas por la Ley 33-2019 a la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico. Asimismo, atiende un asunto respecto del cual el Poder Ejecutivo ya ha iniciado acciones concretas mediante la asignación de fondos federales CDBG-MIT.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 442.



Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Rivera Schatz', with a stylized, cursive script.

Thomas Rivera Schatz
Presidente